

0004071-52.2016.8.26.0562

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: José Romano Lucarini

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... que acusou ser carro produto de roubo. Na ocasião, o réu acompanhou toda a vistoria, inclusive no Morro. No DP, também acompanhou.

Quando constatarem tratar-se de carro roubado, o réu disse não saber disso, e que tinha pego o carro emprestado. A CNH era autêntica, do réu. O documento do carro, na primeira verificação, conferia; era papel original (os destaques são meus). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

1ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0004071-52.2016.8.26.0562 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0004071-52.2016.8.26.0562

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 46/2016 - 1º Distrito Policial de Santos, 359/2016 - 1º Distrito Policial de Santos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Douglas Cassemiro de Melo

CONCLUSÃO: Aos 10 dias do mês de outubro de 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal, Dr. José Romano Lucarini. Assistente

Judiciário

- Tuane Bazante Vieira Orefice -

Saibamos aceitar o obstáculo por precioso desafio à superação de nossas próprias fraquezas, porquanto, dificuldade dignamente vivenciada é sombra transitória de hoje para ser abençoada luz amanhã.

Francisco Cândido Xavier - Emmanuel

Vistos, etc.

DOUGLAS CASSIMIRO DE MELO, foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal. Isto porque no dia 2 de fevereiro de 2016, por volta de 17 horas e 48 minutos, na Nossa Senhora do Monte Serrat, em frente ao nº 1122, em Santos, conduziu, em proveito próprio, o veículo Hyundai Tucson de cor preta, que ostentava as placas MGS4076-Joinville/SC, que sabia ser produto de crime.

A denúncia veio instruída com o inquérito policial de fls. 01 a 137.

Recebida a denúncia, o réu foi regularmente citado e respondeu à acusação.

Três depoimentos e o interrogatório do réu foram colhidos durante a instrução, ao cabo da qual, ainda em audiência, nenhuma diligência foi requerida.

Vieram as alegações finais.

É o relatório.

D E C I D O.

José Augusto Rodrigues Junior, policial militar, estava em patrulhamento de rotina, quando viu um veículo passando; já o tinha visto antes. Tinha placas de Joinville e todo filmado.

Naquele dia efetuou a abordagem. Solicitado o documento do carro, ele os entregou, bem assim a CNH. Foi perguntado se ele era o proprietário, quando respondeu que tinha pego emprestado de um amigo. Em poder dele nada foi encontrado, nem dentro do veículo.

Feita a fiscalização, algumas identificações do veículo não estavam de acordo, como numeração do chassis; batia com a placa, mas a numeração gravada no vidro não estava. Pela segurança dos policiais e do abordado, foram todos para a delegacia. Lá, foi feita uma procura mais intensa.

No motor havia uma etiqueta com o numero do chassis original, que acusou ser carro produto de roubo. Na ocasião, o réu acompanhou toda a vistoria, inclusive no Morro. No DP, também acompanhou.

Quando constataram tratar-se de carro roubado, o réu disse não saber disso, e que tinha pego o carro emprestado. A CNH era autêntica, do réu. O documento do carro, na primeira verificação, conferia; era papel original (os destaques são meus).

Ao que se recorda, o réu disse que morava no Morro. Não se lembra se ele mencionou o nome do proprietário do carro, mas disse que seria uma pessoa do bairro dos Pescadores, em Cubatão.

Em princípio, o réu não aparentava estar nervoso. Quando encontrado o selo com o numero do chassis, não se lembra se ele ficou nervoso.

Este depoimento, com certeza, nada apontou para o elemento subjetivo do tipo penal sob exame, qual seja, o dolo específico. O documento do carro era perfeito, tanto que, de início, não despertou nenhuma suspeita no policial. Logo, não haveria de se exigir por parte do réu a mesma diligência que tiveram todos os demais agentes públicos

Continuando, Jorge Alexandre dos Santos, também Policial Militar, confirmou o depoimento anterior.

Mas disse que era fácil perceber a adulteração do numero do chassis, uma vez que o numero gravado nos vidros estava bem diferente. O policial constatou a adulteração.

Everton Leite da Silva, testemunha já arrolada exclusivamente pela defesa, sabe que depois de um jogo, ele pegou um carro de um tal de Xará, que ofereceu o carro. Sabe que o problema foi o carro.

Na noite dos fatos, estava com ele, jogando bola na praia. Ele veio embora com as traves e cada um seguiu seu caminho. Toda semana jogavam na praia, mas não tinha dia certo.

A pessoa que ofereceu o carro para o réu apareceu no jogo, mas não se lembra dele. Só lembra desse dia, por causa do carro. Desconhece qualquer outro problema que o réu tenha tido com a polícia.

Ao ser interrogado, o réu negou a imputação lançada contra si. Não sabia de nada. Apenas sabia que a documentação do carro estava atrasada.

Nada mais quis responder.

Às perguntas do advogado, respondeu: comprou as traves para jogar na praia. O rapaz conhecido como Xará ofereceu o carro dele para levar as traves. Ele disse para entregar o carro, no dia seguinte.

Quando ia entregar o carro foi abordado. Não conhecia o tal Xará. Não desconfiou de um desconhecido emprestar o carro, para devolver no dia seguinte.

A situação causa, sim, alguma estranheza. No entanto, não traz certeza acerca do dolo.

Não se pode afirmar que o carro fosse "dele". Nem mesmo se pode ter certeza da dinâmica dos fatos.

Concluindo, não se duvida que o acusado possa ter, eventualmente, praticado o delito pelo qual foi denunciado. No entanto, somente indícios há nesse sentido; as provas se apresentam vazias e inconcludentes.

Até aqui, nenhuma prova robusta foi produzida que pudesse dar suporte a uma condenação. Não há nenhuma evidência, isenta de qualquer tipo de dúvida, no sentido de que o réu tenha mesmo agido segundo a descrição feita na denúncia.

Assim sendo, a falta de provas deve favorece-lo, posto que ninguém pode ser condenado com base em meras suspeitas.

Destarte, não há outro caminho a ser trilhado, senão o da improcedência da ação.

Posto isso, e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva. Em consequência, ABSOLVO o réu DOUGLAS CASSIMIRO DE MELO das imputações que pesam sobre si, nos termos do artigo 386-VII, do CPP.

P. R. I. C.

Santos, 7 de dezembro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Romano Lucarini

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA